

공소청정책자문위원회 운영규정

[대검 훈령 제31호, 형사정책담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검 훈령 제301호, 2021. 12. 7.

개정 대검 훈령 제000호, 2026. 10. 2.

제1조 【목적】 이 규정은 국민이 바라는 바람직한 형사사법제도 및 검사사무 제도 개선, 각종 범죄에 대한 형사정책적 대응 방안 마련, 그 밖에 공소청의 정책추진 등에 있어 학계 및 법조를 비롯한 전문가들의 의견을 수렴하기 위하여 공소청에 설치하는 ‘공소청정책자문위원회’의 업무, 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【공소청정책자문위원회 설치】 공소청에 공소청정책자문위원회(이하 ‘위원회’라고 한다)를 설치한다.

제3조 【위원회의 업무】 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의하며, 위원장은 심의결과에 따른 의견을 검찰총장에게 권고·자문한다.

1. 형사사법제도 개선 및 공소청 정책 수립과 관련한 사항
2. 검사사무 제도 및 업무관행, 조직문화 등과 관련된 공소청 정책 추진과 관련한 사항
3. 그 밖에 검찰총장이 위원회에 심의와 자문을 요청하는 사항

제4조 【위원회 구성】 ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 10인 이상 15인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 위원 중 덕망과 식견이 풍부한 원로·중진 인사 중에서 검찰총장이 위촉한다.

③ 위원장 이외의 위원은 형사사법제도 및 검사제도, 공소청 정책 분야

에 관한 학식과 경험, 전문성 등이 풍부한 사람 중에서 검찰총장이 위촉한다.

제5조 【위원 임기】 위원장과 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 본인의 희망 또는 불가피한 사정이 있는 경우에는 임기만료 이전에 해촉할 수 있다.

제6조 【위원 수당】 ① 위원은 명예직으로 한다. 다만, 예산의 범위 내에서 수당, 여비를 지급할 수 있다.

② 위원에게 특정과제의 연구 또는 조사 등을 요청한 경우에는 이에 필요한 경비 등을 지급할 수 있다.

제7조 【위원장의 직무 등】 ① 위원장은 위원회의 업무를 총괄하고 위원회를 대표하며, 위원회의 의제 선정을 주관하고 위원회의 회의를 진행한다.

② 위원장에게 사고 혹은 기타 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원들이 상호 호선하여 그 직무를 대행할 자를 정한다.

제8조 【회의】 ① 위원회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 검찰총장이나 재적위원 1/3 이상의 요청이 있는 때 위원장이 소집한다.

② 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의한다.

③ 위원회 심의사항 중 의결이 필요한 경우에는 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 원활한 회의 진행을 위하여 미리 발표자와 토론자를 지정할 수 있고, 필요한 경우 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 안전에 대한 설명이나 의견을 들을 수 있다.

⑤ 공소청 각 부 부장 및 사무국장은 위원회에 참석하여 위원회 심의사항

에 대해 필요한 설명을 하거나 의견을 제시할 수 있다.

제9조 【소위원회】 ① 위원회 심의사항의 연구 및 사전검토 등 위원회의 심의를 보조하기 위하여 위원회에 소위원회를 둘 수 있다.

② 소위원회의 운영에 관하여는 위원회에서 별도로 정하지 않는 한 제8조의 규정을 준용한다.

제10조 【간사】 ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1인을 두며, 공소청 형사정책담당관으로 한다.

② 간사는 위원회(소위원회 포함)에 참석하여 위원회 심의사항에 대한 설명을 하거나 기타 필요한 발언을 할 수 있다.

제11조 【비밀준수의무】 위원은 위원회의 심의 과정에서 알게 된 내용을 위원회의 의결 없이 외부에 공개하여서는 아니 된다.

제12조 【협조 및 지원】 ① 검찰총장은 위원회의 설치목적이 충실히 달성될 수 있도록 아래 각 호 사항의 이행을 위하여 노력하여야 한다.

1. 분기별 1회 이상의 회의 소집 요청

2. 심의결과 수렴된 의견을 형사사법제도 및 공소청 정책에 반영하는 등의 후속 조치

② 공소청 각 부서와 각급 공소청은 위원회의 기획·연구·추진 등 업무에 적극 협조하여야 한다.

③ 공소청 사무국은 회의 준비 등 위원회의 행정 업무를 지원한다.

제13조 【보칙】 이 규정에서 정한 사항 이외의 위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

부 칙 [대검 훈령 제301호, 2021. 12. 7]

제1조 이 지침은 2021. 12. 7.부터 시행한다.

제2조 이 규정의 시행과 동시에 「검찰미래위원회 운영규정(대검 훈령 제 244호, 2019. 2. 13.)」은 폐지한다.

부 칙 [공소청 훈령 제31호, 2026. 10. 2]

제1조 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.